

Training ISO 37001 • 09-10 Mei 2026

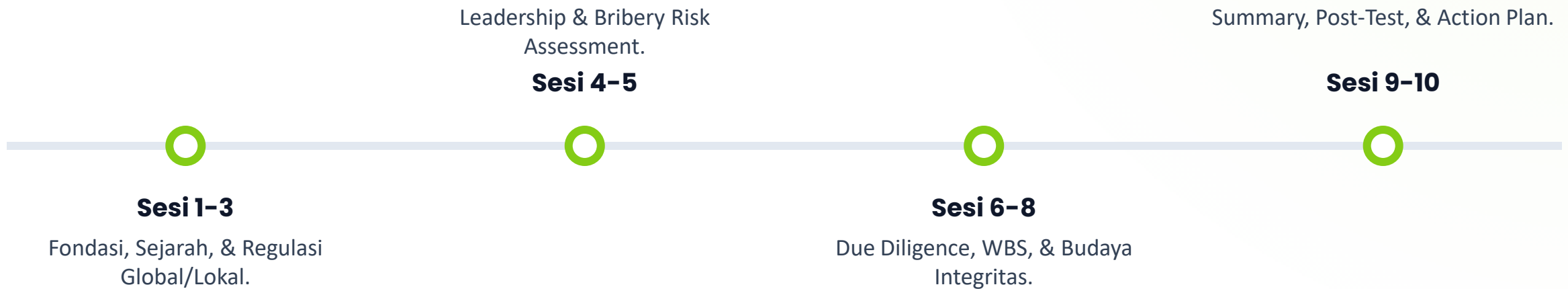
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

IMPLEMENTASI &
BUDAYA



Rubai Ahmad
arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

ROADMAP PELATIHAN



FONDASI: SEJARAH & DEFINISI



Evolusi Global

Evolusi dari BS 10500 Inggris menjadi ISO 37001 (2016) hingga update 2025 untuk menjawab tantangan korupsi lintas batas.



Definisi Teknis

Memahami batasan antara Suap, Gratifikasi, & Hospitality sesuai standar internasional ISO 37001:2025.



Maksud & Tujuan

Internal: Proteksi aset & moral.

Eksternal: Kepercayaan investor & kepatuhan global.

SKALA GLOBAL: UKBA & FCPA

INTERNATIONAL STANDARD

UK Bribery Act (UKBA)

Doktrin "*Failure to Prevent*": Korporasi otomatis bersalah jika gagal mencegah suap, kecuali memiliki **Adequate Procedures** (ISO 37001).

GLOBAL REACH

US FCPA

Fokus pada *Internal Accounting Controls*. Mengharuskan transparansi penuh pada setiap sen transaksi finansial korporasi.

NEW REGULATION 2026

UU NO. 1 TAHUN 2026

Harmonisasi Pidana Tipikor dengan KUHP Nasional Baru. Memperketat jeratan pidana denda bagi korporasi yang membiarkan suap.

PerKPK No. 1/2026: Mewajibkan *Mandatory Refusal* (Tolak & Lapor). Batas wajar gratifikasi sosial diperbarui menjadi Rp1.500.000.

TONE AT THE TOP (KLAUSUL 5)



Budaya Dari Puncak

Sistem ini mustahil berjalan tanpa komitmen nyata dari **Direksi dan Dewan Pengawas**. Kepemimpinan harus menjadi teladan integritas.

- ✓ Pembentukan FKAP yang Independen.
- ✓ Penyusunan Kebijakan Anti-Suap.
- ✓ Penyediaan Sumber Daya (Klausul 7).

BRIBERY RISK ASSESSMENT (6.1)

Titik Rawan (Zona Merah)	Potensi Risiko	Mitigasi ISO 37001
Pengadaan (Procurement)	Suap untuk memenangkan vendor tertentu.	Due Diligence (8.2) & Otorisasi Ganda.
Perizinan (Licensing)	Uang pelicin untuk percepatan izin.	Kontrol Non-Finansial (8.4) & Pakta Integritas.
Sales & Marketing	Kickback atau hadiah mewah ke klien.	Kebijakan Hadiah (8.7) & Batas PerKPK 2026.

**Setiap unit kerja wajib memiliki Bribery Risk Register yang diperbarui secara berkala.*

PENGENDALIAN OPERASIONAL



Due Diligence (8.2)

Verifikasi latar belakang rekan bisnis & personel pada posisi sensitif.



Kontrol Finansial (8.3)

Pemisahan tugas & audit transaksi keuangan secara berkala.



Non-Finansial (8.4)

Penyisipan klausul Anti-Suap dalam seluruh kontrak pihak ketiga.

WHISTLEBLOWING & INVESTIGASI

Saluran Pelaporan Aman

Membangun kepercayaan agar karyawan berani melapor tanpa takut akan pembalasan (Klausul 8.9).

-  Anonimitas & Kerahasiaan Mutlak.
-  Jaminan Non-Retaliasi (Anti Balas Dendam).
-  Alur Investigasi yang Independen.



INTEGRITAS TANPA PAKSAAN

100%

Budaya Organik

"Integrity is a Character, Not a Rule"

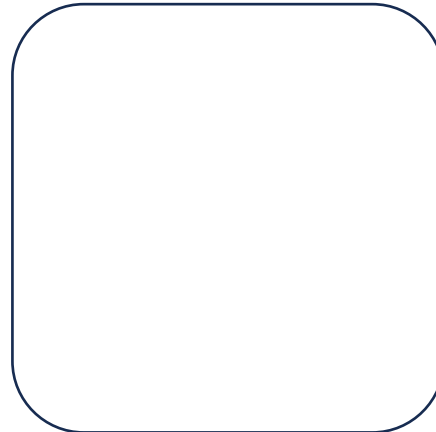
Strategi menggeser paradigma dari "Kepatuhan Administratif" menjadi "Karakter Organisasi" melalui:

Nudging

Incentive Integrity

Awareness Training

PRE-TEST



SESI 1:

FILOSOFI & KONSEP

Memahami Akar Masalah & Membangun Paradigma Integritas



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400



Apa itu Penyuapan?



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

DEFINISI BERDASARKAN STANDAR

"Penawaran, janji, pemberian, penerimaan, atau permintaan keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non-keuangan)..."

...sebagai bujukan atau hadiah bagi orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait dengan kinerja tugas orang tersebut.

SPEKTRUM PENYUAPAN

-  **Keuangan (Financial):** Uang tunai, komisi, kickback, pinjaman tanpa bunga, atau diskon khusus.
-  **Non-Keuangan:** Tiket perjalanan, beasiswa, janji promosi, layanan gratis, atau keuntungan politik.
-  **Indirect (Tidak Langsung):** Melalui pihak ketiga, donasi atas nama kerabat, atau bantuan kepada organisasi terkait.



MENGELOLA "GREY AREA"



Hadiah (Gifts)

Pemberian tanda terima kasih yang seringkali tumpang tindih dengan suap jika diberikan di saat pengambilan keputusan.



Hospitality

Jamuan makan atau hiburan mewah yang melebihi batas kewajaran bisnis normal (reasonable).



Pelicin (Facilitation)

Pembayaran kecil untuk mempercepat proses administratif yang seharusnya rutin terjadi.

BIAYA "TERSEMBUNYI" PENYUAPAN



Efek Gunung Es

- ⚠️ **Biaya Langsung:** Denda hukum, denda administratif, dan penyitaan aset.
- 🚶 **Kehilangan SDM:** Krisis kepercayaan karyawan dan hengkangnya talenta terbaik.
- ⚡ **Reputasi:** Hancurnya brand image dan hilangnya kepercayaan investor/mitra.
- 🚫 **Blacklisting:** Larangan mengikuti tender di masa depan.



Prinsip Dasar SMAP

Membangun sistem pertahanan yang proporsional.



PROPORTIONALITY & RISK-BASED

100%

Pendekatan Berbasis Risiko

ISO 37001 tidak mengharuskan sistem yang sama untuk semua perusahaan. Pengendalian harus **proporsional** terhadap ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko penyupaan yang dihadapi organisasi.

Filosofi: Semakin tinggi risiko di suatu departemen (misal: Procurement), semakin ketat kontrol yang diterapkan.

6 PILAR KEPATUHAN ANTI SUAP

Leadership

Komitmen nyata dari pimpinan tertinggi.

Risk Assessment

Identifikasi titik rawan secara berkala.

Due Diligence

Uji tuntas terhadap rekan bisnis.

Communication

Pelatihan dan sosialisasi kebijakan.

Monitoring

Audit internal dan peninjauan sistem.

Action

Tindakan tegas atas pelanggaran.

MENGAPA KITA MELAKUKAN INI?

Internal Goal

- Menanamkan nilai kejujuran sebagai standar kerja harian.
- Membangun sistem yang melindungi karyawan dari paksaan suap.
- Menghilangkan inefisiensi biaya operasional (hidden costs).

External Goal

- Meningkatkan "Bankability" dan kepercayaan investor.
- Memasuki pasar global yang mensyaratkan standar etika tinggi.
- Membangun reputasi korporasi sebagai mitra bisnis yang bersih.

MEMBANGUN BUDAYA ORGANIK

Integrity as a Brand

Tujuan akhir kita bukan sekadar sertifikat di dinding, melainkan transformasi di mana setiap individu menjadi garda terdepan integritas.

- ✓ **Tanpa Paksaan:** Karena integritas adalah kebanggaan.
- ✓ **Melekat:** Menjadi bagian dari cara kita bekerja setiap hari.
- ✓ **Saling Menjaga:** Budaya di mana kita merasa aman untuk melapor.





Question & Answer



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

SESI 2:

SEJARAH & EVOLUSI

Dimulai Dari Norma Adat Hingga Konsesus Global

Trained.

Train Everything You Need.

Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

KONTEKS KRISIS & RESPON DUNIA

Korupsi sebagai Penghambat Ekonomi

Selama dekade 2000-an, skandal korupsi korporasi besar (seperti Enron dan Siemens) menunjukkan bahwa penyuapan bukan hanya masalah etika, tapi ancaman stabilitas pasar.

Dampak Global: Penyuapan menambah biaya bisnis hingga 10% dan bertindak sebagai "pajak regresif" terhadap inovasi.



PONDASI: BS 10500 (INGGRIS)



THE PREDECESSOR

2011: British Standard 10500

Setelah pengundangan **UK Bribery Act 2010**, organisasi di Inggris membutuhkan panduan teknis untuk membuktikan kepatuhan.

BS 10500 lahir sebagai standar manajemen anti-penyuapan pertama yang memperkenalkan konsep *Adequate Procedures* untuk membebaskan korporasi dari pidana otomatis.

EVOLUSI MENUJU STANDAR GLOBAL



ISO/PC 278

Pada 2013, Komite Teknis ISO dibentuk dengan keterlibatan ahli kepatuhan dari 37 negara untuk mengglobalkan BS 10500.



OECD Convergence

Menyelaraskan standar dengan konvensi OECD guna memastikan audit integritas yang sama di lintas benua.



HLS Adoption

Mengadopsi *High Level Structure* agar sistem anti-suap bisa diintegrasikan dengan ISO 9001 atau ISO 14001.

PERAN STRATEGIS INDONESIA



BSN & Komite Teknis

Indonesia melalui **Badan Standardisasi Nasional (BSN)** berperan aktif sebagai anggota P-Member (Participating Member) dalam perumusan ISO 37001 di tingkat dunia.

Hal ini memastikan bahwa karakteristik penyuapan di pasar berkembang (seperti Indonesia) dipertimbangkan dalam standar internasional tersebut.

2016: KELAHIRAN ISO 37001



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

Negara Partisipan

37

Pada Oktober 2016, ISO 37001 resmi dipublikasikan sebagai bahasa universal untuk integritas korporasi, memicu gelombang sertifikasi massal di seluruh dunia.

Indonesia: Menjadi salah satu negara tercepat yang mengadopsi standar ini melalui SK BSN No.

273/KEP/BSN/12/2016.

HIGH LEVEL STRUCTURE (HLS)



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400



Integrasi Mulus

Memungkinkan organisasi menggabungkan kebijakan anti-suap ke dalam sistem manajemen mutu yang sudah ada tanpa kerumitan administratif.



10 Klausul Standar

Mengikuti urutan klausul yang sama (Context, Leadership, Planning, dll.) yang memudahkan auditor internal melakukan audit terintegrasi.



Continuous Improvement

Mendorong siklus PDCA (Plan-Do-Check-Act) yang dinamis, bukan sekadar dokumentasi statis.

EVOLUSI TERBARU

MENUJU ISO 37001:2025

Dunia 2025-2026 menuntut sistem yang lebih cerdas. Pembaruan standar kini mulai mengintegrasikan:

 **Digital Trust:** Mitigasi suap via kripto & AI.

 **Behavioral Culture:** Fokus pada psikologi kepatuhan.

 **Supply Chain Ethics:** Pengawasan ketat vendor global.



EDISI 2016 VS EDISI 2025

Fitur Utama	ISO 37001:2016	ISO 37001:2025
Fokus Utama	Pencegahan Administratif	Transformasi Budaya & Perilaku
Pengawasan Digital	Terbatas pada Keuangan Umum	Integrasi AI & Forensic Data
Supply Chain	Due Diligence Standar	Real-time Vendor Risk Monitoring
Pelaporan	Whistleblowing Manual	Safe Digital Reporting Platform

INTEGRITAS ADALAH WARISAN

"Sejarah ISO 37001 adalah bukti bahwa dunia menuntut kejujuran sebagai mata uang utama bisnis."

Memahami evolusi ini membantu kita menyadari bahwa standar ini bukan beban, melainkan **Perisai Keberlanjutan** yang telah teruji selama lebih dari satu dekade.

Traineed.

Train Everything You Need.

Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400



Question & Answer



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400



SESI 3:

SLANSCAPE REGULASI 2026

Sinkronisasi Kepatuhan dengan Kerangka Hulum Terbaru



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

3 PILAR UTAMA ANTI-SUAP DUNIA



US FCPA

Menitikberatkan pada **Accounting Provisions**. Melarang suap terhadap pejabat publik asing di mana pun perusahaan beroperasi.



UK Bribery Act

Memperkenalkan doktrin **Failure to Prevent**. Korporasi bertanggung jawab atas tindakan suap oleh pihak terafiliasi.



OECD Convention

Standar internasional untuk memerangi suap pejabat asing dalam transaksi bisnis internasional antar negara anggota.

KOMPARASI TEKNIS: UKBA VS FCPA

UK Bribery Act 2010

Cakupan: Sangat Luas (Sektor Publik & Swasta).

Pelicin: Melarang keras *Facilitation Payments*.

Pertahanan: Adanya *Adequate Procedures* (ISO 37001) membebaskan korporasi dari pidana.

US FCPA (1977)

Cakupan: Sektor Publik Asing (Pejabat Pemerintah).

Pelicin: Masih dimungkinkan secara terbatas (pengecualian rutin).

Pertahanan: Fokus pada kualitas kontrol internal keuangan dan akurasi pembukuan.

UU NO. 1 TAHUN 2026 (UPDATE)

2026

Harmonisasi Pidana Nasional

Menyelaraskan delik korupsi dengan **KUHP Nasional Baru**. Mempertegas denda kategori maksimal bagi korporasi yang membiarkan suap demi keuntungan operasional.

Dampak: Korporasi kini wajib memiliki *Internal Compliance Program* yang teruji untuk menghindari denda kategori VII dan VIII.

BARU: PERKPK 1/2026

MANDATORY REFUSAL PROTOCOL

Berdasarkan Peraturan KPK No. 1 Tahun 2026, setiap gratifikasi wajib **DITOLAK DI TEMPAT**. Jika terpaksa diterima, wajib dilaporkan sebagai penolakan pasca-kejadian.

Sistem Manajemen ISO 37001 (Klausul 8.7) kini harus mengadopsi mekanisme pelaporan penolakan gratifikasi secara digital guna menjamin transparansi absolut.



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400



AMBANG BATAS GRATIFIKASI (UPDATE 2026)

Kategori Pemberian	Nilai Batas Wajar (PerKPK 1/2026)	Kewajiban Pelaporan
Acara Adat / Pernikahan	Maksimal Rp 1.500.000 / Pemberi	Wajib lapor jika melebihi batas.
Sesama Rekan Kerja	Rp 500.000 / Pemberian	Batas akumulasi Rp 1,5jt / Tahun.
Cinderamata Seminar/Diklat	Sesuai Kewajaran (Berlaku Umum)	Tidak wajib lapor jika terbuka.
Duka Cita / Sakit	Rp 1.000.000 (Non-Tunai)	Lapor jika ada indikasi pamrih.

PERMA NO. 13 TAHUN 2016

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Landasan di mana korporasi dapat dijatuhi pidana jika tindak pidana dilakukan oleh personel pengendali atau untuk kepentingan korporasi.

- ✓ Korporasi tidak bersalah jika dapat membuktikan telah melakukan langkah-langkah pencegahan.
- ✓ ISO 37001 diakui sebagai alat bukti upaya pencegahan yang memadai.



KONSEKUENSI HUKUM BAGI KORPORASI



Sanksi Finansial

Denda pidana kategori maksimal hingga penyitaan aset perusahaan.



Dampak Bisnis

Blacklisting dari tender pemerintah dan pemutusan kontrak oleh investor.



Kehilangan Reputasi

Hancurnya kepercayaan pasar yang membutuhkan waktu dekade untuk pulih.



Question & Answer



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

SESI 4:

LEADERSHIP & GOVERNANCE

Membangun Fondasi TONE OT THE TOP dalam Sistem Manajemen Anti Penyuapan



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

FILOSOFI KEPEMIMPINAN

Menjadi Mercusuar Etika

Kepemimpinan dalam ISO 37001 bukan hanya tentang memberikan perintah, melainkan menjadi sumber cahaya integritas bagi seluruh organisasi.

- ✓ Menetapkan arah strategis anti penyuapan.
- ✓ Membangun kepercayaan melalui transparansi.
- ✓ Menghilangkan toleransi terhadap penyimpangan.



TANGGUNG JAWAB PIMPINAN (5.1)

Badan Pengawas

Memastikan strategi organisasi dan kebijakan anti penyuapan selaras secara makro. Bertanggung jawab atas pengawasan efektivitas SMAP secara berkala melalui laporan Fungsi Kepatuhan.

Manajemen Puncak

Menerapkan, mengoperasikan, dan meninjau SMAP secara operasional. Menyediakan sumber daya (SDM, Finansial, Teknologi) dan memastikan "Zero Tolerance" dipahami di setiap level.

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN (5.2)

Komitmen Tertulis

Kebijakan bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan manifestasi niat suci organisasi yang wajib:

-  Melarang penyuapan secara eksplisit.
-  Mewajibkan kepatuhan terhadap hukum.
-  Mendukung pelaporan (Whistleblowing).
-  Memberikan perlindungan bagi pelapor.

The purpose of this policy is to reduce the risks of unauthorized access, loss of and damage to information during and outside normal working hours.

3.2 Scope

All employees and third-party users.

Confidential information in electronic and paper form.

Monetary items and associated resources.

3.3 Principle

Clear desk and clear screen are ensuring that resources of value and confidential information are secured from unauthorized access, loss, or damage when not in use.

FUNGSI KEPATUHAN (FKAP)

Klausul 5.3.2

Manajemen Puncak wajib menunjuk **Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)** yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk:

1. Mengawasi implementasi SMAP.
2. Memberikan panduan kepatuhan kepada personel.
3. Melaporkan kinerja SMAP langsung kepada Manajemen Puncak dan Badan Pengawas.

"FKAP harus Independen dan Kompeten."



KEKUATAN & WEWENANG FKAP



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400



Akses Data

Memiliki akses tanpa hambatan ke seluruh informasi, dokumen, dan personel yang diperlukan untuk audit integritas.



Lini Lapor Langsung

Memiliki saluran komunikasi langsung ke Dewan Pengawas untuk melaporkan risiko suap yang melibatkan manajemen puncak.



Independensi

Bebas dari pengaruh departemen operasional (seperti Sales atau Procurement) untuk menjaga objektivitas penilaian.

KEPEMIMPINAN VS REGULASI 2026

Aspek Kepemimpinan	Kaitan UU No. 1 / 2026	Kaitan PerKPK No. 1 / 2026
Pengawasan FKAP	Bukti "Langkah Pencegahan" Korporasi.	Verifikasi Laporan Penolakan Suap.
Komitmen Sumber Daya	Mencegah jeratan denda Kategori VII/VIII.	Penyediaan Sistem Digital WBS.
Tone at the Top	Mitigasi Tanggung Jawab Manajerial.	Teladan Protokol Penolakan Gratifikasi.
Tinjauan Manajemen	Evaluasi Efektivitas Pertahanan Hukum.	Audit Rutin Kepatuhan Batas Wajar.

MEMBANGUN BUDAYA INTEGRITAS

Budaya Tanpa Paksaan

Pimpinan bertugas menggeser paradigma dari "Kepatuhan Karena Aturan" menjadi "Kepatuhan Karena Karakter".

-  Menghargai kejujuran di atas pencapaian target.
-  Memberikan rasa aman bagi pelapor pelanggaran.
-  Mengutamakan etika dalam setiap kolaborasi tim.





Question & Answer



Rubai Ahmad

arkurniawann00@gmail.com | 081999197400

RANGKUMAN HARI KE-1: ABMS ISO 37001

Memantapkan Pemahaman Sesi 1 - 4: Filosofi, Sejarah, Regulasi, dan Kepemimpinan.

SESI 1 & 2: FILOSOFI & SEJARAH

Akar & Definisi

Penyuapan didefinisikan sebagai "keuntungan tak semestinya" dari nilai apapun (finansial/non-finansial) sebagai bujukan bertindak bertentangan dengan kewajiban.

Target: Membangun Budaya Integritas.

Evolusi Standar

Berawal dari **BS 10500** (Inggris) sebagai respon UK Bribery Act, berkembang menjadi **ISO 37001:2016**, hingga kini **ISO 37001:2025** yang fokus pada Digital & Budaya.

LANSKAP HUKUM INDONESIA 2026



UU No. 1 / 2026

Harmonisasi Tipikor dengan KUHP Nasional Baru.
Mempertegas tanggung jawab korporasi dan sanksi denda kategori VII-VIII.



PERMA No. 13 / 2016

Korporasi dianggap bersalah jika tidak melakukan langkah pencegahan. ISO 37001 adalah alat bukti "Safe Harbor" yang kuat.



Daya Saing Global

Kepatuhan terhadap standar UK Bribery Act & FCPA AS guna menjaga reputasi dalam transaksi internasional.

PARAMETER GRATIFIKASI BARU

1.5M

Batas Wajar PerKPK No. 1 / 2026

Batas maksimal gratifikasi sosial (adat/agama) diperbarui menjadi Rp 1.500.000 per peristiwa.

Kewajiban Refusal: Penyuapan wajib ditolak di tempat dan tetap dilaporkan sebagai bukti integritas.

MANDATORY REFUSAL PROTOCOL

Berdasarkan Peraturan KPK No. 1 Tahun 2026, paradigma bergeser dari "Terima-Lapor" menjadi **"Tolak-Lapor"**.

Sistem Manajemen ISO 37001 (Klausul 8.7) kini wajib mengintegrasikan mekanisme pelaporan penolakan gratifikasi secara digital guna menjamin perlindungan hukum bagi personel.



UPDATE KEPATUHAN KORPORASI 2026

Aspek Regulasi	Kaitan dengan ISO 37001	Dampak Bagi Korporasi
UU No. 1 / 2026	Klausul 4.2 (Harapan Stakeholder)	Mitigasi pidana denda kategori VIII.
PerKPK No. 1 / 2026	Klausul 8.7 (Hadiah & Hospitality)	Standardisasi penolakan suap di tempat.
UK Bribery Act	Klausul 8.1 (Pengendalian Ops)	Diterimanya ekspor ke pasar Inggris.
US FCPA	Klausul 8.3 (Kontrol Finansial)	Akurasi pembukuan & transparansi dana.

6 PILAR UTAMA ABMS



Leadership

Komitmen nyata pimpinan puncak (Tone at the Top).



Risk Assessment

Identifikasi titik rawan korupsi secara berkala.



Due Diligence

Uji tuntas terhadap rekan bisnis & personel rawan.



Communication

Pelatihan & sosialisasi kebijakan kepada stakeholder.



Monitoring

Audit internal & evaluasi efektivitas sistem.



Action

Tindakan tegas & perbaikan atas pelanggaran.

KEPEMIMPINAN (SESI 4)

Mercusuar Integritas

Pimpinan bertugas menggeser paradigma dari "Takut Aturan" menjadi "Bangga Berintegritas". Kepatuhan dimulai dari keteladanan tertinggi.

- ✓ Menetapkan sasaran anti-suap terukur.
- ✓ Menjamin independensi Fungsi Kepatuhan.
- ✓ Mendorong transparansi dalam setiap level.



FUNGSI KEPATUHAN (FKAP)



Pemandu Integritas

FKAP bertindak sebagai unit independen yang mengawasi operasional sistem sehari-hari.

Wajib memiliki otoritas penuh, kompetensi tinggi, dan akses langsung ke Dewan Pengawas untuk melaporkan penyimpangan.

Prinsip: Independen & Objektif.